

1501552-60.2020.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Rocio Castro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 20 de agosto de 2020, por volta das 13 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1501552-60.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501552-60.2020.8.26.0248- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Rocio Castro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 20 de agosto de 2020, por volta das 13 horas e 25 minutos, na Rua Silvio Talli, nº 29, no Jardim Santa Cruz, em Indaiatuba, RAFAEL ROCIO CASTRO, qualificado a fls. 1, trouxe consigo e guardou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico. Segundo se apurou, trazia consigo 23 (vinte e três) porções de "crack", com peso total de 18 g (dezoito gramas) e ainda mantinha sob sua guarda outras 3 (três) porções de cocaína com peso total de 16 g (dezesesseis gramas). Encontrava-se em ponto de venda de drogas e ainda mantinha em sua posse R\$ 103,80 (cento e três reais e oitenta centavos) derivados de venda anterior do entorpecente. Guardas municipais em patrulhamento fiscalizavam o local quando se depararam com o denunciado que inseriu as porções de "crack" que trazia consigo na boca. Foi abordado e as porções apreendidas. Com o auxílio do canil, os guardas localizaram ainda as demais três porções de cocaína inseridas em gramíneas a cinco metros do local onde o denunciado se encontrava. A natureza e a quantidade do entorpecente apreendidos na posse do denunciado indicam seu intuito de mercancia."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que a imputação deve ser desclassificada para o art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a desclassificação nos termos da manifestação do Ministério Público.

III) FUNDAMENTAÇÃO

O laudo de exame toxicológico está a fls. 09/11

No interrogatório, o réu disse que o entorpecente se destinava ao uso próprio. Havia acabado de comprar a droga ilícita. O dinheiro era decorrente do auxílio emergencial. É engenheiro de produção e dependente químico.

A testemunha RIBEIRO narrou que o acusado colocou rapidamente algo na boca quando viu a viatura. Decidiram averiguar e encontraram as 23 porções com o réu, escondidas na boca. O restante do entorpecente não estava com o acusado, o qual estava ainda na posse de dinheiro.

A testemunha TIAGO ratifica o depoimento acima reproduzido.

O caso é de desclassificação para o art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com o §2º do art. 28 da Lei de Tóxicos, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Os guardas civis não viram o acusado em atitude típica de venda de drogas ilícitas. A quantidade apreendida é compatível com a posse para uso. Não foi detido nenhum usuário que tivesse adquirido entorpecente do réu.

Quanto ao restante do entorpecente encontrado pelos agentes públicos, estes não viram o acusado manipular o entorpecente ou mesmo se aproximar do local onde ele foi encontrado.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de

desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONDENO Rafael Rocio Castro como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/2006.

A pena é a advertência sobre os efeitos das drogas, ausente reincidência específica (fls. 34/35).

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova.

Oficie-se. Se o caso, após o trânsito em julgado providencie-se a devolução dos valores monetários apreendidos nos autos.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Após o trânsito em julgado, ou caso confirmada a sentença em instância superior, arquivem-se os autos, oficiando-se para a destruição da amostra dos entorpecentes, bem como expedindo-se as comunicações de praxe.

Indaiatuba, 21 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA